

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6012/2539

นาย आयुบคาน ปาทาน
บริษัท ชานนท์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 328

การที่ลูกหนี้ทำหนังสือยินยอมให้เจ้าหนี้นำเงินไปชำระหนี้รายใดก่อนเป็นการแสดงเจตนาเพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 328วรรคแรกกระทำเพียงฝ่ายเดียวก็สมบูรณ์ผูกพันลูกหนี้

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ บรรทุกสิบล้อยี่ห้อฮิโนไปจากจำเลยที่ 1 เป็นเงินค่าเช่าซื้อ 798,000 บาท โจทก์ชำระเงินในวันทำสัญญาบางส่วนเป็นเงิน 120,000 บาท ส่วนที่เหลือจำนวน 678,000 บาท ตกกลงให้โจทก์แบ่งชำระเป็นงวดให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี งวดสุดท้ายชำระเป็นเงิน 51,000 บาท โดยจำเลยจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์เมื่อโจทก์ชำระค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายแล้ว โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อหลายครั้ง และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2528 โจทก์ชำระค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายเป็นเงิน 51,000 บาท โจทก์ขอให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองขอผิดผ่อน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเพราะหากโจทก์ขายรถยนต์ให้แก่ผู้อื่นตั้งแต่ปี 2528 จะขายได้ราคาคิดเป็นร้อยละ 60 ของราคาเดิมจะเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท และ

หากโจทก์นำเงินฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปีซึ่งจะได้ดอกเบี้ยปีละ 65,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี เป็นเงินจำนวน 325,000 บาทแต่โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเพียง 200,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองทำการจดทะเบียนโอนรถยนต์บรรทุกสิบล้อยี่ห้อฮีโน่ รุ่นเอฟเอ็ม 176หมายเลขเครื่อง 114025 หมายเลขทะเบียน 80-2012 ศรีสะเกษให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายจำนวน 200,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เช่าซื้อรถยนต์ตามฟ้องโดยตกลงผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดรายเดือนรวม 12 งวด งวดแรกชำระ 62,000 บาท งวดต่อไปชำระลดลง งวดละ 1,000 บาท ทุกงวดและงวดที่ 12 ชำระ 51,000 บาท งวดแรกชำระวันที่ 15 มีนาคม 2526 โจทก์ยินยอมให้จำเลยนำเงินค่าเช่าซื้อที่โจทก์ชำระมาหักชำระเป็นค่าปรับในกรณีที่โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดในสัญญาและหักเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วนตามสัญญาโดยยังค้างอยู่ 35,800 บาท และยังค้างชำระค่าปรับเนื่องจากชำระค่าเช่าซื้อล่าช้าตามสัญญาข้อ 11 ซึ่งโจทก์ต้องชำระค่าปรับเมื่อคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 71,027 บาท โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่เช่าซื้อเพราะโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าซื้อและค่าปรับ และจำเลยได้บอกเลิกสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ ผลแห่งการนี้จำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิคิดค่าปรับได้ตามสัญญาข้อ 11 เมื่อโจทก์ยินยอมให้จำเลยนำเงินค่าเช่าซื้อที่โจทก์ชำระมาหักเป็นค่าปรับได้ตามเอกสารหมายเลข ป.ล.3 การที่โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อไม่ตรงตามกำหนดจำเลยจึงมีสิทธินำเงินค่าเช่าซื้อมาหักเป็นค่าปรับก่อนได้ค่าเช่าซื้อที่โจทก์ชำระจึงยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่เช่าซื้อแก่โจทก์พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกสิบล้อจากจำเลยที่ 1 สาขาศรีสะเกษ เป็นเงิน 798,000 บาทชำระเงินค่าเช่าซื้อในวันทำสัญญา 120,000 บาท ส่วนที่เหลือ 678,000 บาท ผ่อนชำระเป็น 12 งวดเดือน งวดแรกชำระวันที่ 15 มีนาคม 2526 จำนวน 62,000 บาท ส่วนงวดถัดไปชำระทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนค่าเช่าซื้อของงวดถัดไปจะลดลงงวดละ 1,000 บาททุกงวดสำหรับงวดสุดท้ายชำระจำนวน 51,000 บาท ตามเอกสารหมาย ป.จ.2 หรือ ป.ล.1 และสัญญาต่อท้ายเอกสารหมาย ป.ล.2 โจทก์ชำระเงินในจำนวนเท่ากับค่าเช่าซื้อตามสัญญาครบทุกงวดแล้ว แต่บางงวดชำระล่าช้ากว่ากำหนด ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเอกสารหมาย ป.จ.3 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วจำเลยไม่จัดการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่โจทก์ จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ โจทก์นำสืบว่าโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยที่ 1 ครบถ้วนแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อเอกสารหมาย ป.จ.3 จำเลยทั้งสองนำสืบว่า โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยที่ 1 รวม 11 งวด มีงวดที่ 2 เพียงงวดเดียวที่ชำระค่าเช่าซื้อตรงตามกำหนดนอกนั้นชำระไม่ตรงตามงวดที่กำหนดให้ชำระภายในวันที่ 15 ของแต่ละงวดเดือน จำเลยที่ 1 จึงคิดค่าปรับจากโจทก์กรณีชำระค่าเช่าซื้อล่าช้า เมื่อหักทอนแล้วคงค้างชำระอยู่ 35,800 บาทพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์เบิกความรับว่าโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อล่าช้าไม่ตรงตามงวด ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมาย ป.จ.3 และ ป.ล.2 ตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย ป.จ.2 ข้อ 11 วรรคสองระบุว่า ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ดีหรือเจ้าของได้รับความ

เสียหายไม่ว่าเหตุใด ๆ ก็ดี ผู้เช่าซื้อตกลงชำระค่าปรับให้แก่เจ้าของในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดหมายความว่า ถ้าจำเลยที่ 1 เกิดความเสียหายโจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ปรับได้ ดังนั้นการที่โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิปรับโจทก์ได้ตามสัญญาโจทก์รับว่ายังไม่ได้ชำระค่าปรับให้แก่จำเลยที่ 1 แต่อ้างว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิที่จะหักเงินค่าเช่าซื้อไปชำระค่าปรับได้ ปรากฏว่า โจทก์ทำหนังสือเอกสารหมาย ป.ล.3 ระบุว่าโจทก์ขอให้คำยืนยันและยินยอมให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการนำเงินค่างวดรถยนต์ที่โจทก์ชำระให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 นำเงินเหล่านั้นไปหักบัญชีค่างจ่ายของโจทก์ที่มีต่อจำเลยที่ 1 อาทิเช่นค่าปรับให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเสียก่อน ส่วนที่เหลือให้นำไปตัดบัญชีค่างจ่ายค่างวดรถยนต์ต่อไป โจทก์ฎีกาว่า หนังสือยินยอมดังกล่าวมีลายมือชื่อโจทก์ฝ่ายเดียวไม่มีผลผูกพันโจทก์ตามสัญญาข้อ 16 นั้น เห็นว่า การที่โจทก์ทำหนังสือยินยอมให้จำเลยที่ 1 หักเงินที่ชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ตามงวดเป็นค่าปรับก่อน เป็นการแสดงเจตนาเพื่อชำระหนี้ของโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 328 วรรคแรก กระทำเพียงฝ่ายเดียวก็สมบูรณ์ผูกพันโจทก์ดังนั้น เมื่อฟังข้อเท็จจริงแล้วว่า โจทก์ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อจึงต้องถูกปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป คิดเป็นเงินจำนวนหนึ่งซึ่งจำเลยที่ 1 มีสิทธินำไปหักถอนบัญชีจากเงินที่โจทก์นำส่งชำระค่าเช่าซื้อตามงวดแต่ละงวด เป็นค่าปรับก่อนส่วนที่เหลือจึงเป็นการชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 15 ระบุว่าเมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระค่าเช่าซื้อเสร็จสิ้นครบถ้วนตามสัญญานี้ และไม่ปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญานี้แล้ว จึงจะถือว่าทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อ และเจ้าของจะจดทะเบียนใส่ชื่อผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่าซื้อนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อชำระเงินค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายพร้อมด้วยค่าปรับและจำนวนที่จะต้องจ่ายตามสัญญานี้เสร็จแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อโจทก์ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อไม่ตรงตามกำหนด

จำเลยที่ 1 จึงหักเงินค่าเช่าซื้อแต่ละงวดไปบางส่วนเพื่อชำระค่าปรับแล้ว โจทก์จึงค้างชำระค่าเช่าซื้อเท่ากับจำนวนค่าปรับที่จำเลยที่ 1 หักไป ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้นำเงินไปชำระเพิ่มเติมเพื่อให้ครบจำนวนค่าเช่าซื้อ จึงถือว่าโจทก์ยังชำระค่าเช่าซื้อไม่เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขในสัญญาข้อ 15 จำเลยที่ 1 ไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา จำเลยที่ 1 จึงยังไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่โจทก์

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ